

0006770-67.2021.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/10/2022

... probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, seu único interesse é apontar-lhe o culpado e narrar a atuação e não acusar inocentes (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

Neste sentido, decisões que ilustram entendimento unânime: "Roubo biqualeficado.

Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra da vítima e dos policiais que realizaram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006770-67.2021.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006770-67.2021.8.26.0068

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 172/2021 - Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul, 489/2021 - Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Douglas do Nascimento Pinheiro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

DOUGLAS DO NASCIMENTO PINHEIRO foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 157, parágrafo 2, II, IV, V, par 2 - A, I, porque, nos dias 16 e 17 de julho de 2021, mediante grave ameaça, subtraiu para si o caminhão descrito na denúncia.

A denúncia foi recebida.

Regularmente citado, o réu apresentou resposta.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa pugna pela absolvição, com fundamento na falta de provas.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

Inobstante não haver reconhecimento, as demais provas demonstram a autoria com a certeza necessária para a condenação.

A negativa apresentada pelo réu não convence.

O réu conduzia o caminhão em alta velocidade e informou aos policiais que o motorista estava em cárcere privado. Aliás, não poderia alegar desconhecimento, já que documentos do motorista estavam no caminhão.

Não é possível afirmar, também, que dirigia de forma profissional e foi contratado para isso, já que não era habilitado.

Além disso, os demais coautores ligaram para a esposa da vítima, para que isentasse o réu de responsabilidade, logo após a apreensão do caminhão e prisão do réu.

As causas de aumento restaram caracterizadas, já que o frete foi contratado de São Paulo para o Mato Grosso. Não há qualquer dúvida sobre o concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, em razão da dinâmica dos fatos.

Portanto, ainda que não encontrada arma na posse do réu, a certeza da utilização de arma, além de todas as causas de aumento objetivas a ele se aplicam.

No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, seu único interesse é apontar-lhe o culpado e narrar a atuação e não acusar inocentes (Julgados do Tacrim/SP, 90/362).

Neste sentido, decisões que ilustram entendimento unânime: "Roubo biqualeficado. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão. Res furtiva encontrada na posse dos réus. Imposição de regime fechado. Recurso desprovido" (Apelação nº 990.09.126200-5, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"ROUBO SIMPLES. Condenação mantida. Autoria delitiva comprovada. Palavras da vítima coonestadas por outros elementos de provas. RECURSO DESPROVIDO" (Apelação nº 990.09.146916-5, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Desta forma, a negativa apresentada pelo réu é divorciada do acervo probatório e dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas.

Portanto, os fatos, tal como narrados na denúncia, estão devidamente provados nos autos e o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que o réu realmente agiu conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

Não se trata, portanto, de mero delito de dirigir sem habilitação ou receptação, quando demonstrado que o réu aderiu à conduta dos demais roubadores.

Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 e levando em consideração as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena a ser imposta aos réus.

O ALTO VALOR DO PREJUÍZO e o TEMPO QUE A VÍTIMA FOI MANTIDA EM CÁRCERE PRIVADO, DEVE SER CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL TOTALMENTE DESFAVORÁVEL, pois revela CULPABILIDADE EXACERBADA.

Anoto que esta situação não é elementar do tipo penal e deve ser considerada circunstância desfavorável.

Ademais, o Ilustre Desembargador Guilherme Nucci ensina que basta que apenas uma circunstância judicial não seja favorável para que a pena não possa mais ficar no patamar mínimo (HC 76.196-GO). Nucci critica a chamada "política da imposição das penas mínimas", pois vem-se tratando de modo igual situações distintas. Assim, não se observa a diferença entre o roubo cometido sob impulso momentâneo, com objeto de pequeno valor, com uma vítima, sem crueldade, daquele premeditado, com mais de uma vítima, como ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, aqueles que tiverem grau maior de culpabilidade receberão pena mais severa.

O dolo mais intenso e a culpa mais grave são índices que a conduta é mais censurável. A agressão contra mais de uma vítima também é considerada pela jurisprudência como circunstância judicial desfavorável: "As circunstâncias do crime foram graves. O acusado e seu companheiro invadiram uma residência, para praticarem o roubo. Esta ação, além de mostrar ousadia e periculosidade do agente, difere, para pior, daquelas cometidas na via pública, quando se aproveita da

situação da vítima se encontrar em local propício ao delito" (TJ/RS, Apelação 70007652472, 8C, V.U.).

Por tais motivos, forte no artigo 59 do Código Penal, considerando-se a CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, fixo a pena inicial com acréscimo de 1/6, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

As causas de aumento restaram comprovadas, pelo depoimento da vítima e demais provas produzidas. Em primeiro, não seria possível a prática do crime descrito por apenas uma pessoa. Em segundo, o próprio réu confirma que o destino era a fronteira do país. Em terceiro, os depoimentos das testemunhas e da vítima são firmes no sentido de que a vítima ficou por longo período de tempo em cárcere privado.

Considerando que são 3 as causas de aumento e a gravidade do crime, aumenta-se a pena na metade, fixando-se 7 anos e 16 dias multa.

Na última fase, inexistindo dúvida sobre o uso de arma, a pena sofrerá acréscimo de 2/3, tornando-se definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Anote-se, por oportuno, que não há óbice para aplicação das duas causas de aumento.

Neste sentido, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

No mesmo sentido, decisão recente (24 de OUTUBRO DE 2022) do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO:

De outra banda, o escarmento concernente ao roubo bi-majorado cometido em face de Rogério foi estabelecido a partir da rigorosa observância do sistema trifásico e das pertinentes reflexões que as circunstâncias deste caso específico aconselhavam, valendo realçar que no derradeiro degrau da apenação a nobre Juíza elevou as reprimendas em 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes e em mais 2/3 (dois terços) por conta do emprego de arma de fogo. Esta Relatoria já chegou a esposar o entendimento segundo o qual, a despeito de o delito ter sido praticado em comparsaria e mediante emprego de artefato vulnerante já sob a égide da Lei nº 13.654/18, dever-se-ia conservar apenas a majoração de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, observando-se os termos do artigo 68, parágrafo único, do estatuto repressivo, em respeito aos valores da adequação e proporcionalidade. Todavia, fundada reflexão nos leva a adotar tese que prestigia a individualização de pena tal como procedida em primeiro grau de jurisdição. É que nos parece ter sido essa a declarada e

resoluta intenção do legislador ao modificar o tratamento retributivo para o roubo qualificado - tanto que, sob outro aspecto, a deliberação do Congresso Nacional acabou por arrefecer punição - referimo-nos ao roubo praticado com o emprego de arma branca (Apelação Criminal nº 1503570-46.2022.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DOUGLAS DO NASCIMENTO PINHEIRO 'a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2, II, IV, V, 2-A, I, do Código Penal.

O regime inicial é fechado em razão da pena aplicada e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu não preenche as condições impostas no art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da decisão de fls. 282, cujos fundamentos não foram alterados.

Expeça-se guia de recolhimento.

PI

Cajamar, 29 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA